

Avtal — Johans livslånga rätt (hela tomten utom Sollerö Ladan)

UTKAST — G1 innan undertecknande

Avtalstyp

Familjens utgångspunkt (Johan): Johan ska vara **hyresvärd / förvaltare** livet ut över tomten **utom ladan**.

Föreslagen typ vid G1:

- ☒ **A — Förvaltnings- och nyttjanderätt** (rekommenderat utkast)
- ☐ **B — Hyresavtal** (Johan hyresgäst)
- ☐ **C — Ususfrukt** vid gåva

Jurist väljer/bekräftar formulering vid G1.

Parter

Ägare: Julia Shantz (19990715-6120) och Lycke Rabén (20070207-5367), samägare till fastigheten **Mora Bodarna 108:6**, Mora kommun.

(Ariel Lindell tillkommer som ägare med 1/3 vid 18 år enligt tilläggsgåvobrev.)

Förvaltare / nyttjare: Johan Rabén, 19690310-0292, Budgatu 100, 790 92 Sollerön

1. Syfte

Ägarna bekräftar att Johan Rabén ska ha **livslång rätt** att **bo på och förvalta** fastigheten och byggnader därpå **förutom** Sollerö Ladan (se bilaga).

Avtalet reglerar **nyttjande, förvaltning och kostnader** mellan ägarna och Johan under hans livstid.

2. Omfattning

Avtalet gäller **hela fastigheten Mora Bodarna 108:6** med följande byggnader:

Byggnad	Omfattas av detta avtal
Bostadshus	Ja
Uthus	Ja
Friggebod	Ja
Sollerö Ladan	Nej

Uttryckligen undantaget: Sollerö Ladan (byggnad och avgränsad mark) enligt [bilaga-avgransning-ladan.sv.md](#), som tillhör / arrenderas av **Stiftelsen Omskapa Världen**.

Johan ska **inte** råda över ladbyggnaden eller stiftelsens verksamhet där.

3. Johans rättigheter

Under sin **livstid** har Johan rätt att:

1. **Bo** i bostadshuset på fastigheten.
2. **Förvalta** fastigheten i praktiken — inklusive uthus och friggebod — som om han vore **hyresvärd** på övriga delar av tomten.
3. Fatta **löpande beslut** om drift och underhåll som faller inom normal förvaltning, utan att för varje beslut kräva ägarnas godkännande.
4. **Nyttja** övriga byggnader på fastigheten (uthus, friggebod) för hushållets och gårdens behov.

Johan får **inte** sälja, inteckna eller upplåta **äganderätten** — den tillhör ägarna.

4. Hyra / ersättning

Johan betalar **ingen hyra** till ägarna för nyttjanderätten enligt detta avtal.

(Alternativ B: om hyresavtal väljs — hyra 0 kr/månad, obegränsad löptid från Johans sida.)

5. Kostnader och skötsel (Johan betalar)

Johan ska **på egen bekostnad** sköta och betala:

- **Fastighetsskatt** (hela fastigheten, inklusive arrendeobjektet om skatt tas ut gemensamt — intern fördelning med stiftelsen enligt separat överenskommelse vid behov)
- **Försäkring** för byggnader som omfattas av detta avtal
- **Löpande underhåll** — värme, el, vatten för boendet; planerat underhåll av tak, fasad, dränering m.m. på **bostadshus, uthus och friggebod**
- **Drift** av gemensamma anläggningar som **väg, brunn** i den mån de betjänar hela fastigheten (*servitut mot granne — se servitut-utkast*)

Detta gäller **tills**:

1. Johan **avlidit**, eller
2. parterna skriftligen **träffar ny överenskommelse** (undertecknad av Johan **och samtliga ägare**).

Större renoveringar

Renoveringar **ovan normalt underhåll** kräver **skriftligt godkännande** av ägarna i förväg, om inte ägarna delegerat annat.

Ladans underhåll

Underhåll av **Sollerö Ladan** betalas av **stiftelsen** enligt arrendeavtal — **inte** av Johan enligt detta avtal.

6. Ägarnas rättigheter

Ägarna är **lagfarna ägare** och kan:

- kräva att Johan **fullgör** sina skyldigheter enligt §5;
 - i **nödfall** betala skatt/underhåll själva och kräva **ersättning** av Johan;
 - efter Johans bortgång eller ny överenskommelse ta över förvaltning enligt lag och samäganderätt.
-

7. Vid Johans frånfälle

Detta avtal **upphör** vid Johans **död**.

Rätten **övergår inte** till arvingar, make/maka eller sambo.

Ev. särskilda önskemål — testamente separat; G1.

8. Försäljning av fastigheten

Om ägarna säljer fastigheten ska köparen **informerar skriftligt** om detta avtal **före** överlåtelse och vara **bunden** av det under återstående löptid.

Arrendet till stiftelsen **följer fastigheten** och ska inte påverkas av försäljningen.

9. Löptid

Avtalet gäller från [**DATUM — samma dag som gåvobrev**] tills Johan avlider eller avtalet upphör enligt §7.

Ort och datum: ____

	Underskrift
Julia Shantz, ägare	_____
Lycke Rabén, ägare	_____
Johan Rabén, förvaltare/nyttjare	_____

Bilaga: <bilaga-avgransning-ladan.sv.md>